



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Gabriele Sordi

Presidente rel.

dott. Elisabetta Pierazzi

Consigliere

dott. Carlotta Calvosa

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 4690 del ruolo generale dell'anno 2020
trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2022, vertente

tra

Parte_1 nata a Roma il 27 agosto 1966, c.f.

C.F._1, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in viale
Giulio Cesare, 71, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco che la rapp.ta e
difende come da procura in atti;

appellante-appellata in via incidentale

e

Controparte_1 (cod. fisc: *CodiceFiscale_2*), nato a Napoli il 9
agosto 1953 e residente in Roma, via della Camilluccia n. 180, elettivamente
domiciliato in Roma - Via Antonio Bertoloni n. 1/e – Palazzina “G”, presso lo studio
dell'Avv. Claudio Rizzo che lo rappresenta assiste e difende unitamente e
disgiuntamente all'Avv. Marina Lucidi giusta procura in atti;

appellato-appellante in via incidentale

con la partecipazione del Procuratore Generale.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7347/2020 del Tribunale di Roma il
giorno 19/5/2020.

Conclusioni

Cancellara Francesca: «in riforma della suddetta sentenza: a) determinare l'assegno di mantenimento dovuto dal signor *Controparte_1* a favore della figlia *Per_1* nella somma mensile di euro 15.000,00 (quindicimila/00) o altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia a decorrere dal 7 luglio 2014 (data della domanda) al 29 settembre 2016 (data dell'ordinanza presidenziale emessa in sede di scioglimento del matrimonio) oltre rivalutazione secondo gli indici *Org* ed interessi; b) determinare l'assegno di mantenimento dovuto dal signor *Controparte_1* a favore della signora *Parte_1* nella somma mensile di euro 70.000,00 (settantamila/00) o altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia a decorrere dal 7 luglio 2014 (data della domanda) al 29 settembre 2016 (data dell'ordinanza presidenziale emessa in sede di scioglimento del matrimonio) oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi; c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio»

Controparte_1 : «1.- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 151, II comma, c.c., la responsabilità della separazione è addebitabile alla signora *Parte_1* per i motivi tutti sopra illustrati o per quelli diversi ritenuti di giustizia; per l'effetto accertare e dichiarare che la signora *Parte_1* non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento, esonerando quindi il dott. *Controparte_1* da ogni relativo pagamento e condannare la signora *Parte_1* a restituire al dott. *Controparte_1* tutte le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento in sede separativa, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 2.- in via subordinata rispetto a quanto richiesto al punto 1 che precede, determinare l'assegno di mantenimento dovuto dal Dott. *Controparte_1* in favore della signora *Parte_1* per il periodo intercorso dal 7 luglio 2014 (data di iscrizione al ruolo generale del ricorso per separazione giudiziale) fino al 29 settembre 2016 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile), nella somma di Euro 2.000,00= ovvero, in subordine e salvo gravame, nella diversa somma ritenuta di giustizia; 3.- in ogni caso determinare l'assegno di mantenimento dovuto dal Dott. *Controparte_1* in favore della figlia *Persona_2* nella somma di Euro 2.000,00= mensili, o - in subordine e salvo gravame - nella diversa somma ritenuta di giustizia, per il periodo intercorso dal 7 luglio 2014 (data di iscrizione al ruolo generale del ricorso per separazione giudiziale) fino al 29 settembre 2016 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile), con indicizzazione annuale ex lege, precisando che in detto importo devono intendersi comprese le spese di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 4.- condannare la signora *Parte_1* alla restituzione in favore del Dott. *Controparte_1* di tutte le differenze tra le somme percepite e quelle effettivamente dovute a titolo di assegno di mantenimento in sede separativa per sé e per la

figlia *Per_1* nel suddetto periodo intercorso dal 7 luglio 2014 fino al 29 settembre 2016 quali liquidate dall'intestata Corte d'Appello nell'emananda sentenza; 5.- condannare la signora *Parte_1* al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado o, in subordine, compensare integralmente tra le parti le suddette spese, condannando la signora *Parte_1* a restituire al Dott. *Controparte_1* la somma di Euro 3.627,00 oltre spese generali e accessori di legge (e così totali € 5.292,22) pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, per i motivi tutti sopra illustrati o per quelli diversi ritenuti di giustizia; 6.- dichiarare che le spese della C.T.U. contabile svolta nel giudizio di primo grado R.G. 45804/2014 e liquidate con decreto del Tribunale del 21 aprile 2020, siano ripartite a metà tra l'odierno esponente e la signora *Parte_1*; 7.- rigettare ogni altra domanda formulata dalla signora *Parte_1* nell'atto di appello nei confronti del Dott. *Controparte_1*, in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque sfornita di supporto probatorio»

Premesso che

I sig.ri *Parte_1* e *Controparte_1*, sposatisi in Roma il giorno 8.3.06, già avevano avuto la figlia *Per_1* (nata il 24.9.02).

Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 7.7.2014 la signora *Parte_1* [...] chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: «a) *dichiarare i coniugi separati, ferma la domanda di addebitare la separazione al marito per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con l'obbligo del mutuo rispetto;* b) *assegnare alla moglie la casa familiare di Roma, Via Propaganda Fide con la quale convive con la figlia minore, dando atto che il marito se n'è allontanato asportando i propri effetti personali;* c) *affidare ad entrambi i genitori la figlia minore *Per_1*, con residenza prevalente presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, disponendo le modalità di visita e frequentazione della stessa con il padre, anche per periodi continuativi e prevedendo negli stessi che la madre la possa vedere tenere con sé;* d) *disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile complessivo di Euro 15.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta dovuta, a far data dalla domanda, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio della moglie, da aggiornare annualmente in base all'indice Istat di variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, oltre alla previsione del pagamento integrale delle spese scolastiche anche all'estero (retta annuale, libri di testo, divise e gite scolastiche, corsi integrativi e ripetizioni), le spese mediche farmaceutiche (non coperte da SSNN) nonché le spese sportive e ricreative;* e) *disporre un assegno di mantenimento favore della signora *Parte_1* per un importo pari ad € 45.000,00 ovvero il diverso ritenuto dovuto far data*

dalla domanda, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio della moglie e da aggiornare annualmente in base all'indice ^{Org} .

Si costituiva in giudizio il signor ^{Controparte_1} il quale, contestate le avverse deduzioni e richieste, chiedeva al Tribunale di Roma di: «dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora ^{Parte_1} ; affidare la figlia minore ^{Per_1} ad entrambi i genitori; disporsi il collocamento della minore presso un istituto scolastico in qualità di Convittore o, in subordine, presso la madre con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé durante i suoi periodi di permanenza in Italia; determinare in euro 2.000,00 mensili il mantenimento della minore; dichiarare che nulla doveva corrispondersi alla signora ^{Parte_1} a titolo di contributo al mantenimento o, in via subordinata, fissare lo stesso contributo in complessivi euro 2.000,00 mensili».

All'udienza di comparizione del 5 febbraio 2015, ascoltate le parti, a scioglimento della riserva assunta il Presidente f.f. del Tribunale affidava la figlia minore ad entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente assegnava la casa coniugale sita in Roma, via di Propaganda Fide 16, stabiliva il calendario degli incontri del padre, residente negli USA, con la figlia, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il suo mantenimento di € 10.000,00 mensili ed ulteriore per quello della figlia di € 3.000,00, oltre all'intero ammontare delle spese straordinarie occorrenti a quest'ultima.

Tale provvedimento veniva reclamato dalla signora ^{Parte_1} innanzi alla Corte di Appello di Roma la quale, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, modificava l'assegno di mantenimento dovuto dal signor [...] ^{CP_1} alla signora ^{Parte_1} portandolo ad euro 13.000,00 mensili. Nel corso del giudizio il Tribunale di Roma disponeva procedersi a c.t.u. psicologica nonché a c.t.u. contabile al fine di accertare la situazione patrimoniale delle parti. Nel frattempo interveniva il giudizio di divorzio azionato dal signor [...] ^{CP_1} .

Alla luce della consulenza tecnica contabile relativa alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, la signora ^{Parte_1} , nel precisare le conclusioni, richiedeva di porre a carico del signor ^{Controparte_1} un assegno a titolo di suo mantenimento pari ad euro 70.000.00.

Con sentenza n. 7347 del 19 maggio 2020, il Tribunale di Roma così decideva: «(...) rigetta entrambe le domande di addebito della separazione spiegate dalle parti; dichiara cessata la materia del contendere, nel presente giudizio di separazione, in merito alla

regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione della figlia minore Per_1 nonché all'assegnazione della casa familiare; determina in 25.000.000 euro mensili, a far data dalla domanda (7.7.2014) e sino all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio l'assegno a carico di Controparte_1 a titolo di mantenimento della moglie Parte_1, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovuto alla stessa entro il 5 di ogni mese; determina in 6.000.000 euro mensili, a far data dalla domanda (7.7.2014) e sino all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, l'assegno a carico di Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovuto alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre alla totalità delle spese straordinarie per la ragazza come da parte motiva; condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, che liquida in complessivi 3.627,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge; pone a definitivo carico del resistente le spese della ctu contabile e a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della ctu psicologica».

Con ricorso depositato il 24.9.2020, la sig.ra Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza deducendo: che il quotidiano “La Verità” aveva pubblicato il contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che il sig. CP_1 si era rivolto all'amico dott. Persona_3 presidente dell'Organ, sicché quest'ultimo aveva chiesto notizie del presente procedimento di separazione che lo riguardava alla presidente della competente sezione del Tribunale di Roma; di aver impugnato anche la sentenza resa dallo stesso Tribunale capitolino a definizione del giudizio di divorzio con la quale, ferma l'entità del contributo paterno per il mantenimento della figlia, le era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 6.000,00 mensili; che, tenuto conto correttamente del tenore di vita goduto dalla figlia Per_1 durante la convivenza dei genitori, delle sue esigenze attuali, dei tempi di sua permanenza presso la madre, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 avrebbe dovuto esser quantificato in euro 15.000,00 al mese; che, in ragione del tenore di vita da ella goduto in costanza di matrimonio e dell'enorme disparità fra le rispettive condizioni economiche, la somma dovutale dal signor Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento doveva essere fissata nella misura pari ad euro 70.000,00 mensili.

Formulava, quindi, le sopra riportate conclusioni.

Costituitosi in giudizio, il sig. CP_1 replicava affermando, anche in via

incidentale: che le illazioni riportate dal quotidiano “La Verità” erano rimaste tali, egli essendo rimasto immune da qualsivoglia inchiesta penale; che erano documentate le ragioni per le quali la separazione avrebbe dovuto esser addebitata alla moglie, costei avendo unilateralmente deciso di rientrare a Roma con la figlia dopo aver condiviso con lui il trasferimento della residenza familiare in Miami (egli avendo necessità di una migliore condizione ambientale perché sofferente di broncopatia) e dopo che la figlia aveva ivi iniziato a frequentare la scuola; che da ciò derivava l’esclusione del diritto della moglie a pretendere alcun assegno di mantenimento; che, in via subordinata, la sua quantificazione operata dal Tribunale era eccessiva, in quanto il metodo di accertamento reddituale sintetico utilizzato dal c.t.u. e recepito dalla sentenza, fondato sull’assioma reddito = somma di tutti i movimenti in uscita risultanti dagli e/c bancari, utilizzabile nelle generalità dei casi, si rivelava assolutamente fuorviante e palesemente inadatto alla quantificazione della capacità reddituale e patrimoniale di un imprenditore come lui, dovendo considerarsi tutti i costi di esercizio delle sue attività ed il fatto che il c.t.u. aveva potuto riscontrare che alcun esborso esorbitava le disponibilità economiche regolarmente annotate in contabilità per dichiarate rimesse attive; che altrettanto erronea risultava esser la valutazione della sua capacità patrimoniale, in particolare quanto al credito di € 78 milioni vantato – solo sulla carta - nei confronti della holding *Controparte_2* postergato al rimborso dei cospicui mutui *CP_3* e vincolato in modo pressoché permanente (e, dunque, senza concrete possibilità di restituzione) al funzionamento delle aziende partecipate; che il Tribunale avrebbe dovuto trarre diversi elementi di convincimento inerenti la capacità reddituale della controparte, dal fatto che - come ex adverso esplicitamente ammesso - prima e dopo il matrimonio la signora *Parte_1* aveva sempre svolto attività lavorativa in forma di lavoro dipendente o imprenditoriale, dalle quali era lecito almeno presumere che ella avesse conseguito dei redditi, la stessa avendo riferito di esperienze lavorative pre-matrimoniali in ruoli di assoluta responsabilità come dipendente dell’agenzia di pubblicità *Org_3* della *Org_4* del *Org_5* , quale socio e amministratore della *Parte_2* e, infine – su designazione di esso suo coniuge - quale responsabile del personale e delle risorse umane della [...] *Parte_3* sempre con il suo fattivo supporto, la *Parte_1* aveva poi svolto attività d’impresa come socio e amministratore di fatto della *CP_4* (tuttora in vita), specializzata nella produzione e nella vendita di borse e di pelletteria

di lusso e nel febbraio del 2008 aveva pure costituito – sempre nel settore della produzione e della vendita di borse e accessori di lusso – la **CP_5** di cui era rimasta socio unico e amministratore fino alla liquidazione intervenuta solo a ridosso dell’emissione dell’ordinanza presidenziale in sede divorzile; in continuità con tali iniziative, dopo il trasferimento a Miami, ella aveva dato vita – come sopra visto - alla **Org_6** poi trasformata in **CP_6** (ancora attiva nel 2013) inaugurando un prestigioso negozio per la vendita delle borse prodotte in Italia in una delle strade dello shopping più esclusive della città (Lincoln Road), gestendo il ruolo parallelo di Project Manager della **Controparte_7**. **CP-** Società di import-export di arredamento di alto design per la casa, che ha sede a Milano ed a Singapore; fino alla data del 13/11/2020 la **Parte_1** aveva utilizzato l’immobile di Via Crispi in Roma per la commercializzazione delle borse e degli articoli di pelletteria prodotti dalle società di cui era socia e amministratrice; in ogni caso, la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione della non imputabilità a lei stessa del dichiarato stato di sua attuale disoccupazione; che lo stesso Tribunale nella sentenza di divorzio (n. 7350/2020) aveva infatti evidenziato che «proprio dopo il matrimonio, il **CP_1** ha supportato finanziariamente la moglie consentendole di iniziare un’attività di commercializzazione di borse di lusso, sicché, pur non potendo riconoscersi funzione “compensativa” a tale finanziamento (vantando il mutuante un credito restitutorio), non può ritenersi che nel caso di specie il matrimonio, celebrato l’8.3.2006, abbia determinato una compromissione delle aspettative professionali della moglie, la quale, evidentemente libera di esprimersi lavorativamente (ed anzi supportata nelle proprie ambizioni imprenditoriali), per sua stessa prospettiva aveva lasciato il lavoro diversi anni prima di sposare il **CP_1**, a seguito della nascita della figlia avvenuta nel 2002 (per una propria convinta scelta, secondo quanto riportato dai due articoli di un noto rotocalco dedicati alla **Parte_1**, in cui viene pubblicizzata la sua iniziativa imprenditoriale, allegati in atti). Non essendo ravvisabile una lesione delle aspettative professionali della richiedente per effetto del matrimonio»; che esorbitante era da ritenersi la valutazione operata dal primo giudicante in ordine all’entità del regime di vita sostenuto durante il ménage; che non si era tenuto conto del valore locatizio dei due appartamenti che compongono la casa familiare di Via di Propaganda 16, entrambi assegnati alla signora **Parte_1**, pari ad almeno Euro 10.000 al mese; che non era stato tenuto conto della breve durata del matrimonio (solo sette anni), egli essendo ancora gravato dal mantenimento di uno dei quattro figli avuti dal precedente, durato ventitré anni e della prima consorte (assegno divorzile di € 11.500,00); che del pari esagerato era da ritenersi l’importo

dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia *Per_1*, tenuto altresì conto del fatto che egli sopportava per intero le ingente spese straordinarie alla stessa occorrenti; che era da ritenersi ingiusta la regolamentazione delle spese di lite non potendo ravvisarsi la sua prevalente soccombenza in quanto: • le domande di addebito della separazione, formulate sia dalla ricorrente sia dal resistente erano state entrambe rigettate; • la domanda della *Parte_1* di adozione di provvedimenti risarcitori era stata dichiarata inammissibile; • pure inammissibile era stata dichiarata la domanda del *CP_1* di ordinare alla *Parte_1* la voltura a proprio nome delle utenze di Via di Propaganda 16; • in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento del coniuge (oggi ex coniuge) e della figlia *Per_1*, era maggiore la soccombenza della *Parte_1* rispetto a quella del Dott. *CP_1*: nel ricorso introduttivo del procedimento separativo la controparte aveva chiesto la liquidazione della somma di € 45.000 Euro mensili per sé e di € 15.000 per la figlia *Per_1*; la stessa richiesta ha reiterato in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. del 21 dicembre 2015; al momento di precisare le conclusioni di causa la controparte aveva – inammissibilmente – dilatato la sua richiesta fino ad € 70.000 mensili per sé e ad € 15.000 per la figlia; egli, al contrario, aveva chiesto (in via subordinata) l'attribuzione di un assegno di € 2.000 sia per l'ex moglie sia per la figlia e, fin da principio, di potersi fare carico di tutte le spese straordinarie occorrenti alla figlia e previste nel Protocollo, da concordarsi preventivamente, punto sul quale quindi non poteva assolutamente considerarsi soccombente; che era del pari ingiusto l'onere attribuitogli in ordine al costo della c.t.u., non richiesta ma disposta d'ufficio.

Concludeva, quindi, come sopra riportato.

Gli atti sono stati posti a conoscenza della Procura Generale.

In considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 221 co. 4° del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 22.9.22 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.

Motivazione

La decisione del Tribunale di respingere le rispettive istanze di addebito della separazione formulate da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, e dunque anche

quella avanzata dal sig. **CP_1** che qui l'ha riproposta, non appare meritevole di censura.

Corrette, infatti, le premesse in diritto per cui la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la prova che la crisi coniugale sia dipesa esclusivamente dall'intenzionale comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. E così anche riguardo l'interpretazione del contenuto dell'art 144 c.c. per cui i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa: quando si allega la violazione di tali prescrizioni da parte dell'altro coniuge per dedurne l'addebito al medesimo della separazione, occorre tener presente che tali scelte non devono assecondare solo le esigenze professionali ed economiche di uno dei due partner ma primariamente salvaguardare quelle di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia.

Nello specifico, necessariamente il primo giudicante ha osservato che, senza alcun dubbio, il trasferimento negli USA non potesse esser riconducibile alla dichiarata esigenza del sig. **CP_1** di evitare di aggravare la sua affezione bronchiale continuando a respirare l'aria di Roma. Ben più credibile la diversa motivazione che egli stesso oggi adduce, ovvero quella di aver inteso cogliere oltreoceano interessanti opportunità di affari per le sue attività di produzione radiofonica e discografica.

D'altro canto, la sig.ra **Parte_1** ha allegato la necessità di tutela della salute della figlia minore, che nel novembre 2013, quando il padre era rientrato a Miami, aveva in corso un trattamento psicoterapico in Italia, ancora in svolgimento nel 2014, che aveva portato alla risoluzione dei suoi "disturbi post traumatici da stress in forza della individuazione causale costituita da un supposto abuso sessuale subito in età infantile" (prodotte in atti la missiva del 21.11.2013 della terapeuta dott.ssa **Pt_4** in risposta alla richiesta del **CP_1** e la relazione terapeutica del 3.3.2014 a firma della stessa).

In ogni caso, il Tribunale ha giustamente posto in rilievo che le questioni lavorative che avevano condotto al licenziamento delle sorelle della sig.ra **Parte_1** da parte del coniuge, già avevano costituito un elemento destabilizzante del rapporto matrimoniale, mentre è rimasto indimostrato l'assunto che l'opposizione di costei al

rientro in Miami fosse motivata dal mero intento di ricongiungersi alla propria famiglia d'origine.

Né può trascurarsi il fatto che il sig. **CP_1** non intese ricorrere al giudice ai sensi dell'art 145 c.c. o dell'art 316 c.c. per sottoporgli la decisione in ordine alla scelta della residenza della famiglia, né opporsi alla nuova iscrizione della figlia presso un istituto scolastico in Roma, avendo invece preferito inoltrare una missiva alla consorte per preannunciargli l'intenzione di separarsi, evidentemente avendo ritenuto da tempo compromessa la possibilità di proseguire la convivenza.

* * *

Per il periodo intercorrente tra la data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di separazione (7.7.2014) e quella di deposito dell'ordinanza presidenziale (29.9.2016) nel successivo giudizio di divorzio (definito con sentenza che le ha riconosciuto un assegno divorzile di € 5.000,00 mensili, ed un assegno di € 6.000,00 per il mantenimento della figlia, fermo l'onere per il padre di continuare a pagare tutte le spese straordinarie alla stessa occorrenti) la sig.ra **Parte_1** invoca l'incremento ad € 70.000,00 dell'assegno mensile dovutole per il proprio mantenimento e ad € 15.000,00 di quello dovutole per la figlia, mentre il sig. **CP_1**, in subordine, invoca la riduzione ad € 2.000,00 di entrambi i suddetti emolumenti.

La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dalla ricorrente non ha fondamento in quanto il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale (tardivo) indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (Cass. N. 4091/2018).

Nel merito, la quantificazione operata dal primo giudicante di entrambi i suddetti assegni non appare emendabile.

A seguito delle specifiche contestazioni sollevate da ciascun coniuge in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni reddituali dell'altro, il Tribunale ha necessariamente affidato al c.t.u. contabile l'incarico di operare un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, autorizzandolo espressamente ad acquisire direttamente la documentazione pervenuta dal Nucleo di Polizia Tributaria ed ogni ulteriore dato ed informazione ritenuti utili presso la Guardia di finanza o presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresa l' *Org_7* *CP_9* per i dati e le informazioni risultanti dall'Archivio dei Rapporti Finanziari.

L'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno di mantenimento tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass n. 605/17; n. 17199/13).

Necessariamente, dunque, il c.t.u. ha risposto al quesito esaminando, non solo la documentazione attestante l'entità dell'ingente patrimonio del sig. *CP_1* pari ad una media di € 131.000.000/126.000.000 nel corso dell'ultimo triennio antecedente l'avvio del procedimento di separazione (luglio 2014), ma anche le movimentazioni registrate sui dieci conti correnti al medesimo intestati, di cui otto in via esclusiva e due esteri cointestati alla moglie.

Ebbene, a fronte di redditi dichiarati pari a 810.134 euro nel 2012, a 1.553.182 euro nel 2013, a 0 euro nel 2014, il c.t.u. ha riscontrato uscite effettuate dal sig. *CP_1* pari a 5.527,090 euro nell'anno 2012, a 4.656.511 euro nel 2013, a 7.192.267 euro nel 2014. Né le obiezioni sollevate dai cc.t.p. del medesimo resistente – puntualmente riscontrate dal c.t.u. che ha correttamente ribadito la validità del sistema d'indagine adottato in linea con le procedure seguite dagli organi di verifica tributaria - hanno potuto, e possono, scalfire l'esito del suddetto riscontro nella sua pur approssimativa dimensione.

La relativa media dei totali esborsi mensili effettuati dalla parte in costanza di matrimonio, pari a diverse centinaia di migliaia di euro mensili, è, d'altro canto, riscontrata dall'elevatissimo tenore di vita goduto dalla famiglia.

Il nucleo godeva della disponibilità di un prestigioso appartamento a Roma di circa 300 mq nelle immediate vicinanze di piazza di Spagna, di una villa in Maremma, di una villa in Sardegna, di una casa a Miami, dove era in progetto la realizzazione di una prestigiosa residenza, di barche, di un elicottero utilizzato dal CP_1 per taluni spostamenti. Il Tribunale ha ben rilevato essersi trattato di allegazioni fattuali sostanzialmente incontestate, a fronte delle quali costituiva dato del tutto neutro l'intestazione formale di tali beni a terze persone giuridiche invece che alla persona fisica del CP_1, essendo la loro mera disponibilità inequivoco indice di grande ricchezza. Documentati i regali di costosi gioielli alla moglie, così come la vita mondana attestata dagli articoli di un noto rotocalco allegati dalla ricorrente, tra cui un reportage per la festa organizzata per il compleanno della stessa moglie.

Tenuto conto che il c.t.u., adottando lo stesso metodo d'indagine, ha registrato redditi della sig.ra Parte_1 di € 34.684,00 per l'anno 2012, di € 11.892,00 per l'anno 2013, di € 50.264,00 per l'anno 2014, ed un suo patrimonio di 53.325,00 nel 2012, di € 78.307,00 nel 2013 e di € 28.022,00 nel 2014, risulta fuor di dubbio accertato che il suddetto elevatissimo regime economico familiare era sostenuto in via pressoché esclusiva dal sig. CP_1.

Tali rilievi, conclusivamente, inducono a confermare la quantificazione operata dal primo giudicante in merito all'entità degli assegni di mantenimento della moglie e della figlia posti a carico del convenuto.

Se, da un lato, la richiesta di loro riduzione avanzata in via incidentale dal resistente non può meritare accoglimento – considerati i ben diversi presupposti di diritto a fondamento dell'inferiore quantificazione operata dal medesimo Tribunale per l'assegno divorzile, dovendo inoltre qui valutarsi, anche per ciò che concerne l'entità del mantenimento della figlia, la condizione economica di vita riferita al periodo temporale in contestazione – del pari anche le più esose pretese della ricorrente non meritano di esser accolte. E', infatti, del pari certo che l'importo mensile di € 25.000,00 per lei e l'ulteriore di € 6.000,00 per la figlia (oltre alla copertura di tutte le spese straordinarie a quest'ultima occorrenti) hanno rappresentato risorse tali da consentire ad entrambe di mantenere il pur elevato tenore di vita goduto in costanza

di matrimonio, non potendosi, a seguito dell'intervenuta separazione, nel suo computo far rientrare anche il costo dei preziosi doni che il marito le elargiva.

Non merita censura, infine, la regolamentazione delle spese di lite operate dal primo giudice considerato che il sig. *CP_1*, in via principale, si era opposto al riconoscimento di qualsiasi assegno di mantenimento invece riconosciuto alla moglie e che la c.t.u. contabile aveva evidenziato una sua situazione economica ben diversa da quella che egli aveva rappresentato.

Segue, all'esito del presente giudizio sulle rispettive e contrapposte istanze, l'integrale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti in questo secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta sia l'appello principale proposto dalla sig.ra *Parte_1* sia quello incidentale formulato dal sig. *Controparte_1* ;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza degli estremi per applicare a ciascuno di loro la sanzione di cui all'art 13 co. 1° del d.P.R. n. 115/02.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.22.

Il Presidente est.
Dr Gabriele Sordi